

Általános Szerződési Feltételek

szobafestési, mázolási, tapétázási és kapcsolódó munkákra

Tartalmazza: Elállási és felmondási tájékoztatót, minta elállási nyilatkozatot, szavatossági és jótállási tájékoztatót, valamint Adatkezelési tájékoztatót (GDPR).

Szolgáltató	[Cégnév / Egyéni vállalkozó neve]
Weboldal	[weboldal címe]
Verzió	1.0
Hatályos	[dátum]-tól
Nyelv	magyar

A szerződési feltételek a weboldalon bármikor megtekinthetők, letölthetők és kinyomtathatók. A szerződés megkötése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el, különösen a 6. pontban szereplő elállási jogról szóló tájékoztatást.

Tartalomjegyzék

I. rész – Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)	3
1. Általános rendelkezések	3
2. A Vállalkozó adatai	3
3. A Szerződés tárgya, árajánlat, a Szerződés létrejötte	3
4. Díj és fizetési feltételek	4
5. Teljesítés, a felek együttműködése, átadás-átvétel	5
6. A Fogyasztó elállási és felmondási joga (üzlethelyiségen kívül kötött szerződés)	5
7. Szavatosság és jótállás	6
8. Felelősség	7
9. Árkalkulátor, színtervező és a weboldal tartalma	7
10. Panaszkezelés és jogérvényesítés	8
11. Elektronikus kommunikáció	8
12. Záró rendelkezések	8
A melléklet – Tájékoztató a Fogyasztó elállási és felmondási jogáról	9
B melléklet – Minta elállási (felmondási) nyilatkozat	9
C melléklet – Szavatossági és jótállási tájékoztató (Fogyasztók részére)	10
II. rész – Adatkezelési tájékoztató (GDPR)	11
1. Az adatkezelő adatai	11
2. Az adatkezelés alapelvei	11
3. Az adatkezelések célja, jogalapja, köre és ideje	11
4. Adatfeldolgozók és adattovábbítás	13
5. Adatbiztonság	13
6. Az érintett jogai	13
7. Jogorvoslat	14

I. rész – Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Általános rendelkezések

- 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a [Cégnév / Egyéni vállalkozó neve] (a továbbiakban: Vállalkozó) által nyújtott szobafestő, mázoló, tapétázó, glettelő és ezekhez kapcsolódó előkészítő munkákra irányuló vállalkozási szerződések (a továbbiakban: Szerződés) általános feltételeit tartalmazzák. Az ÁSZF a Szerződés részévé válik, kivéve, ha a felek írásban kifejezetten eltérően állapodnak meg.
- 1.2. **Megrendelő** a Vállalkozótól munkát megrendelő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet. **Fogyasztó** a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Megrendelő (Ptk. 8:1. §). A Fogyasztóra vonatkozó rendelkezések kizárólag a Fogyasztónak minősülő Megrendelőre alkalmazandók.
- 1.3. Az ÁSZF-nek a Fogyasztóval kötött Szerződésekre vonatkozó rendelkezései nem térhetnek el a fogyasztók javára kógens jogszabályi rendelkezésektől, és nem korlátozzák a Fogyasztót jogszabály alapján megillető jogokat. Ellentmondás esetén a kötelező jogszabályi rendelkezés az irányadó.
- 1.4. A Szerződésre és az ÁSZF-re különösen az alábbi jogszabályok irányadók: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet; a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.); az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR); az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).
- 1.5. Az ÁSZF a Vállalkozó weboldalán magyar nyelven mindenki számára elérhető, megtekinthető, letölthető és kinyomtatható. A Szerződés nyelve a magyar. A Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül; a Vállalkozó a Szerződést és mellékleteit a [megőrzési idő] ideig megőrzi, és azokat a Megrendelő kérésére rendelkezésére bocsátja.

2. A Vállalkozó adatai

Név / cégnév	[Cégnév / Egyéni vállalkozó neve]
Székhely	[Irányítószám, Város, Utca, Házszám]
Levelezési cím / telephely	[ha eltér a székhelytől]
Adószám	[Adószám]
Nyilvántartási szám	[Cégjegyzékszám vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási szám]
Nyilvántartást vezető szerv	[pl. NAV / cégbíróság]
Képviselő	[Képviselő neve]
E-mail	[E-mail cím]
Telefon	[Telefonszám]
Weboldal	[weboldal címe]
Panaszkezelés helye	[cím, e-mail, telefon, ügyfélfogadási idő]
Tárhelyszolgáltató	[Tárhelyszolgáltató neve, székhelye, elérhetősége, pl. GitHub Pages esetén a szolgáltató adatai]

3. A Szerződés tárgya, árajánlat, a Szerződés létrejötte

- 3.1. A Vállalkozó szobafestő, mázoló, tapétázó, glettelő és ehhez kapcsolódó előkészítő munkákat (különösen takarás, felületelőkészítés, alapozás, javítás) vállal belső és külső felületeken.

- 3.2. **Árkalkulátor.** A weboldalon elérhető árkalkulátor által megjelenített összeg kizárólag tájékoztató jellegű becslés. Nem minősül ajánlattételnek, a Vállalkozót nem köti, és nem keletkeztet szerződéses kötelezettséget. A tényleges díj különösen a felület állapotától, a szükséges előkészítéstől, a helyiségmagasságtól, a megközelíthetőségtől, a választott anyagtól és a ténylegesen szükséges munkafolyamatoktól függően eltérhet.
- 3.3. **Ajánlatkérés.** A Megrendelő ajánlatot a weboldalon található úrlapon, e-mailben vagy telefonon kérhet. Az ajánlatkérés nem jelent szerződéskötési kötelezettséget sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó számára.
- 3.4. **Helyszíni felmérés.** A Vállalkozó a személyes helyszíni felmérést **[díjmentesen]** végzi. A felmérés alapján írásbeli árajánlatot ad, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:
- a) a elvégzendő munkák tételes leírását és a mennyiségeket;
 - b) a felhasználandó anyagokat (gyártó, termék, színek, fényesség);
 - c) az egységárakat és a végösszeget, valamint azt, hogy az ár az áfát tartalmazza-e, vagy a Vállalkozó **[alanyi adómentes / áfa-körös]**;
 - d) a teljesítés határidejét vagy várható időtartamát;
 - e) a fizetési feltételeket, az esetleges előleg összegét;
 - f) az ajánlati kötöttség időtartamát (**[30]** nap), valamint a jótállás feltételeit.
- 3.5. **A Szerződés létrejötte.** A Szerződés az írásbeli árajánlat Megrendelő általi írásbeli (aláírással vagy e-mailben közölt) elfogadásával jön létre az ajánlat tartalmának megfelelően. Ha a Szerződés a Fogyasztó otthonában, a Vállalkozó üzlethelyiségén kívül jön létre, a Fogyasztót a 6. pont szerinti elállási (felmondási) jog illeti meg.
- 3.6. A Szerződés módosítása csak írásban (e-mail útján is) lehetséges.
- 3.7. **Pótmunka, rejtett hibák.** Ha a munka során olyan, a felmérés során nem látható körülmény merül fel, amely a szakszerű teljesítéshez többletmunkát igényel (pl. korábbi beázás miatti vakolatmállás, több réteg régi tapéta alatti falsérülés, nem tapadó korábbi festékréteg), a Vállalkozó erről a Megrendelőt haladéktalanul, lehetőség szerint fényképpel, tájékoztatja, és közli a pótmunka tartalmát és költségét. A Vállalkozó pótmunkát a Megrendelő előzetes, írásbeli (e-mailben adott) jóváhagyása nélkül nem végez. Jóváhagyás hiányában a Vállalkozó a munkát felfüggesztheti, amíg a szakszerű teljesítés feltételeiről a felek megállapodnak.
- 3.8. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt tájékoztatni, ha a Megrendelő utasítása, az általa biztosított anyag vagy a munkaterület állapota a szakszerű teljesítést veszélyezteti vagy a teljesítés eredményét ronthatja.

4. Díj és fizetési feltételek

- 4.1. A vállalkozói díj az írásbeli árajánlatban rögzített összeg. Fogyasztó felé az árat bruttó összegben kell feltüntetni.
- 4.2. Az anyagot – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó biztosítja. Ha a Megrendelő saját maga biztosítja az anyagot, azért a Vállalkozó nem felel, ha az anyag hibája a szakszerű felhasználás során, a szokásos gondosság mellett sem volt felismerhető; a Vállalkozó a felismerhető hibára köteles a Megrendelő figyelmét felhívni.
- 4.3. **Előleg.** Nagyobb volumenű munka esetén a Vállalkozó a szerződés szerinti anyagbeszerzés fedezetére legfeljebb **[X]**% előleget kérhet, amelynek összegét és esedékességét a Szerződés rögzíti. Az előleg a vállalkozói díjba beszámít.
- 4.4. A díj a munka átadás-átvételét követően, a kiállított számla alapján, készpénzben vagy banki átutalással, a számlán feltüntetett **[8]** napos határidőn belül fizetendő. Hosszabb időtartamú vagy nagy értékű munka esetén a felek részletelésben és részszámlázásban is megállapodhatnak.
- 4.5. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:48. § szerinti késedelmi kamatra jogosult. Gazdálkodó szervezetnek minősülő Megrendelővel szemben a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § szerinti behajtási költségátalányra is jogosult.

5. Teljesítés, a felek együttműködése, átadás-átvétel

- 5.1. **Teljesítési határidő.** A munka megkezdésének és befejezésének időpontját a Szerződés rögzíti. A határidő megfelelően hosszabbodik, ha a teljesítés a Megrendelő érdekkörében felmerült okból, vis maior miatt, illetve kültéri munkáknál az időjárás (hőmérséklet, csapadék, páratartalom) miatt, a festék gyártója által előírt feltételek hiányában késik vagy akadályba ütközik. A Vállalkozó az akadályról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.
- 5.2. **A Megrendelő együttműködési kötelezettsége.** A Megrendelő köteles
- a) a munkaterületet a megbeszélt időpontban, a munkavégzésre alkalmas állapotban átadni (szabad hozzáférés, víz- és áramvételi lehetőség, a mozgatható berendezések és értéktárgyak eltávolítása, kivéve, ha a felek a Vállalkozó általi mozgatásban és takarásban állapodtak meg);
 - b) a munkavégzéshez szükséges feltételeket (különösen a megfelelő hőmérsékletet és szellőztetést) biztosítani;
 - c) a Vállalkozó megkereséseire és a pótmunkával kapcsolatos kérdésekre ésszerű időn belül válaszolni;
 - d) gondoskodni arról, hogy az ingatlanon a munka elvégzésére jogosult (tulajdonos, vagy a tulajdonos hozzájárulásával rendelkező személy), továbbá társasház esetén a közös tulajdont érintő munkához (pl. homlokzat) a szükséges döntéssel rendelkezzen.
- 5.3. **Homlokzat és hatósági előírások.** Külső felület festése, színváltoztatása a helyi településképi szabályok szerint településképi bejelentéshez vagy egyéb hozzájáruláshoz kötött lehet. Ennek beszerzéséről – ha a Vállalkozó azt írásban kifejezetten nem vállalta – a Megrendelő gondoskodik.
- 5.4. **Védelem.** A munkaterületen a Megrendelő által el nem távolított tárgyak védelméről (takarás, letakarás) a Vállalkozó a Szerződés szerint gondoskodik. A Vállalkozó a Ptk. szerint felel a munkavégzés során általa okozott károkért.
- 5.5. **Alvállalkozó.** A Vállalkozó a munka elvégzéséhez [igénybe vehet / nem vesz igénybe] alvállalkozót. Az alvállalkozó teljesítéséért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben úgy felel, mintha maga járt volna el.
- 5.6. **Átadás-átvétel.** A Vállalkozó a munka elkészültét a Megrendelőnek bejelenti, a felek a munkát közösen átvizsgálják. Az átadás-átvételtől a felek jegyzőkönyvet (átvételi elismervényt) vesznek fel, amelyben rögzítik az átvétel időpontját, az esetleges hibákat, hiányosságokat és azok javításának határidejét, valamint a jótállás kezdetét. Ha a Megrendelő az átvételen nem vesz részt, a Vállalkozó új időpontot ajánl fel; az átvétel jogkövetkezményeire a Ptk. szabályai irányadók.

6. A Fogyasztó elállási és felmondási joga (üzlethelyiségen kívül kötött szerződés)

- 6.1. **Mikor illeti meg a Fogyasztót az elállási (felmondási) jog?** Ha a Szerződés a felek egyidejű fizikai jelenlétében a Vállalkozó üzlethelyiségén kívül jön létre – különösen akkor, ha a Szerződést a Fogyasztó otthonában, a helyszíni felmérés során vagy azt követően kötik meg, illetve ha a Fogyasztó az ajánlatát ilyen körülmények között teszi meg –, a Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján indokolás nélküli elállási, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén felmondási jog illeti meg.
- 6.2. **Határidő.** A Fogyasztó az elállási (felmondási) jogát a Szerződés megkötésének napjától számított **14 naptári napon** belül gyakorolhatja.
- 6.3. **A jog gyakorlása.** A Fogyasztó elállási (felmondási) szándékát egyértelmű nyilatkozattal közölheti (postai levél, e-mail); erre felhasználhatja a jelen ÁSZF „B” mellékletében szereplő minta elállási nyilatkozatot, de ennek használata nem kötelező. A határidő megtartottnak minősül, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi. A határidőben történt gyakorlás bizonyítása a Fogyasztót terheli.
- 6.4. **Jogkövetkezmények.** Elállás (felmondás) esetén a Vállalkozó a Fogyasztó által megfizetett valamennyi ellenszolgáltatást (előleget is) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási (felmondási) nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti, ugyanazon fizetési

móddal, amelyet a Fogyasztó az eredeti ügylethez használt, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési módhoz kifejezetten hozzájárul. A visszatérítés a Fogyasztó számára további költséggel nem jár.

- 6.5. **Teljesítés megkezdése az elállási idő alatt.** Ha a Fogyasztó kifejezetten kéri, hogy a Vállalkozó a munkát a 14 napos határidő lejártá előtt megkezdje, erről a Fogyasztó külön, írásban (a Szerződésben vagy külön nyilatkozatban) nyilatkozik. Ebben az esetben, ha a Fogyasztó a munka megkezdése után él elállási (felmondási) jogával, köteles megfizetni a Vállalkozónak az elállási (felmondási) nyilatkozat közléséig teljesített szolgáltatás arányos ellenértékét, a Szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatáshoz viszonyítva.
- 6.6. **Az elállási jog elvesztése.** Ha a munkát a Vállalkozó a Fogyasztó előzetes, kifejezett beleegyezésével – és azzal a tudomásulvétellel, hogy a szolgáltatás teljes teljesítése után elveszíti elállási (felmondási) jogát – kezdte meg, és a szolgáltatást a Vállalkozó a 14 napos határidő lejártá előtt teljes egészében teljesítette, a Fogyasztó az elállási (felmondási) jogát elveszíti.
- 6.7. **Tájékoztatás.** A Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésekor a Fogyasztónak írásban (papíron vagy tartós adathordozón) átadja az elállási tájékoztatót és a minta elállási nyilatkozatot (A és B melléklet). A tájékoztatás elmaradása esetén az elállási határidő a jogszabályban meghatározott módon meghosszabbodik.
- 6.8. Ha a Szerződés a Vállalkozó üzlethelyiségén vagy kizárólag a felek külön kezdeményezett, előzetes helyszíni felmérés nélküli távkommunikációja útján jön létre, a Vállalkozó a jogszabály szerinti elállási jogot ennek megfelelően biztosítja.

7. Szavatosság és jótállás

- 7.1. **Kellékszavatosság (törvényes jogok).** A Vállalkozó hibás teljesítés esetén a Ptk. szerint kellékszavatossággal tartozik. A teljesítés hibás, ha az nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban meghatározott tulajdonságoknak. A Megrendelő választása szerint a Vállalkozótól
- a) kijavítást kérhet, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy a Vállalkozónak a másik igényhez képest aránytalan többletköltséget okozna;
 - b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását kérheti;
 - c) a hibát a Vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja;
 - d) a szerződéstől elállhat, ha a hiba jelentős; kisebb jelentőségű hiba miatt elállásnak nincs helye.
- 7.2. **Határidők.** A kellékszavatossági igény a teljesítéstől számított **két év** alatt évül el, ha a Megrendelő Fogyasztó; egyéb Megrendelő esetén a határidő **egy év**. A Megrendelő a hibát a felfedezése után haladéktalanul köteles közölni. A Fogyasztó által a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát a jogszabály szerint késedelem nélkül közölni kell tekinteni. A hiba közlésének elmulasztásából eredő kárért a Megrendelő felel.
- 7.3. **Önkéntes jótállás (garancia).** A Vállalkozó az általa elvégzett munkára, és a felhasznált anyagokra (amennyiben azokat a Vállalkozó szerezte be) az átadás-átvétel napjától számított **[24] hónap** teljes körű szakmai jótállást vállal. A jótállási nyilatkozatot a Vállalkozó az átadás-átvételnél írásban adja át, amely tartalmazza a Vállalkozó nevét és címét, a jótállás időtartamát és kezdetét, a jótállási igény érvényesítésének módját és helyét. A Vállalkozó mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a Megrendelőt jogszabályból eredő jogai (különösen a kellékszavatossági jogai) gyakorlásában nem korlátozza.
- 7.4. **A jótállás kiterjed** különösen: a festékréteg indokolatlan repedezésére, hólyagosodására vagy leválására, amely a szakszerűtlen felületelőkészítésből vagy felhordásból ered; valamint a felhasznált anyagok (glettek, festékek) gyártó által garantált tulajdonságainak (pl. fedőképesség, moshatóság) elmaradására.
- 7.5. **A jótállás nem terjed ki** az alábbiakra, ha a hiba oka nem a Vállalkozó munkája vagy anyaga:
- a) az épület természetes süllyedéséből, dilatációs mozgásából eredő statikai repedésekre (pl. hajszálrepedések a sarkoknál, nyílászárók felett);
 - b) külső behatás okozta sérülésekre (pl. bútorok mozgatása miatti karcolás, mechanikai sérülés);

- c) a teljesítést követően keletkezett beázás, csőtörés vagy felszivárgó talajnedvesség okozta foltosodásra, penészedésre, festékleválásra;
 - d) a Megrendelő által biztosított anyag rossz minőségére visszavezethető hibára, ha annak hibája a Vállalkozó számára nem volt felismerhető;
 - e) a rendeltetésszerű használatot meghaladó igénybevételre, a gyártó által megengedett meghaladó tisztításra vagy harmadik személy által a teljesítés után végzett beavatkozásra.
- 7.6. **Igényérvényesítés.** A hibát a Megrendelő a [E-mail cím] e-mail címen vagy a [Telefonszám] telefonszámon, lehetőség szerint fényképpel és a hiba leírásával jelentheti be. A Vállalkozó a bejelentéstől számított [5] munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel, szükség esetén helyszíni szemlét tart, és a jogos igényt a Szerződés szerinti [15] munkanapon belül, ésszerű időn belül teljesíti.
- 7.7. A 7.3.–7.5. pont szerinti jótállási kizárások kizárólag az önkéntesen vállalt jótállásra vonatkoznak, a Megrendelő jogszabályból eredő kellékszavatossági jogait nem érintik.

8. Felelősség

- 8.1. A Vállalkozó a Szerződés megszegéséért a Ptk. szabályai szerint felel. Jelen ÁSZF egyetlen rendelkezése sem zárja ki és nem korlátozza a Vállalkozó jogszabály alapján ki nem zárható vagy nem korlátozható felelősségét, így különösen a szándékosan, valamint az élet, testi épség vagy egészség megsértésével okozott kárért való felelősséget.
- 8.2. A Vállalkozó nem felel a teljesítés késedelméért vagy meghiúsulásáért, ha az olyan, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, általa nem előrelátható és elháríthatatlan körülményre (vis maior) vezethető vissza, amelyről a Megrendelőt haladéktalanul értesítette.
- 8.3. A Megrendelő felel az általa megadott adatok (felületek, helyszín, állapot, jogosultság) valódiságáért és teljességéért, továbbá azért, hogy a munka elvégzéséhez az ingatlan tulajdonosi vagy egyéb szükséges hozzájárulásával rendelkezik.
- 8.4. A Vállalkozó [felelősségbiztosítással rendelkezik: biztosító neve, kötvényszám / nem rendelkezik felelősségbiztosítással].

9. Árkalkulátor, színtervező és a weboldal tartalma

- 9.1. **Színtervező.** A weboldalon elérhető színtervező szemléltető, inspirációs eszköz. A megjelenített színek a kijelző beállításai, a fényviszonyok, a felület anyaga, struktúrája és fényessége miatt eltérhetnek a valós árnyalattól. A munka szerinti színt a Szerződésben rögzített gyártói színkód határozza meg; a Megrendelőnek a végleges döntés előtt színminta, illetve kifestett próbafelület megtekintését javasoljuk, amelyet a Vállalkozó kérésre [díjmentesen / díj ellenében] biztosít.
- 9.2. **Referenciák és képek.** A weboldalon közzétett referenciák és képek illusztratív jellegűek; a munka tényleges végeredménye az adott felülettől, anyagtól és fényviszonyoktól függően eltérhet. A Megrendelők otthonáról készült felvételeket a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő előzetes, írásos hozzájárulásával teszi közzé.
- 9.3. **Szellemi tulajdon.** A weboldal tartalma (szöveg, grafika, fotó, forráskód, elrendezés) a Vállalkozót vagy a jogosultat illeti meg, és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. A tartalom felhasználása, másolása, közzététele a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulásához kötött. [A weboldalon használt képek forrása / licence: ...]
- 9.4. **A weboldal használata.** A Vállalkozó a weboldal folyamatos elérhetőségét törekszik biztosítani, de nem garantálja. A weboldal a külső oldalakra mutató hivatkozások tartalmáért nem felel.
- 9.5. **reCAPTCHA.** A weboldal az ajánlatkérő űrlap visszaélések elleni védelmére Google reCAPTCHA szolgáltatást használ. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésről az Adatkezelési tájékoztató (II. rész) ad részletes tájékoztatást.

10. Panaszkezelés és jogérvényesítés

- 10.1. **Panasz.** A Fogyasztó a termékkel vagy szolgáltatással, illetve a Vállalkozó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói panaszát szóban vagy írásban a Vállalkozó 2. pontban megjelölt elérhetőségein közölheti. A Vállalkozó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség esetén orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel (Fgytv. 17/A. §). Az írásbeli panaszt a Vállalkozó legkésőbb 30 napon belül érdemben megválaszolja; elutasítás esetén indokolást ad, és tájékoztatja a Fogyasztót a békéltető testület eljárásának lehetőségéről. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a választ a Vállalkozó három évig megőrzi.
- 10.2. **Békéltető testület.** A Fogyasztó a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, illetve a Vállalkozó székhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A Vállalkozó székhelye szerinti testület: [testület neve, címe, levelezési címe, e-mail]. A Budapesti Békéltető Testület elérhetősége: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10. A többi területi testület elérhetősége a területi kereskedelmi és iparkamarák honlapján megtalálható. A Vállalkozó a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettséggel tartozik.
- 10.3. **Bíróság.** A Fogyasztó a jogvitát a jogszabályok szerint illetékes bíróság előtt is érvényesítheti.
- 10.4. **Fogyasztóvédelmi hatóság.** A Fogyasztó panasa esetén a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság (kormányhivatal) eljárását is kezdeményezheti.

11. Elektronikus kommunikáció

- 11.1. A felek a Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat írásban, e-mailben is megtehetik. A Megrendelő által megadott e-mail címre küldött nyilatkozat a megérkezéssel közöltnek minősül. A Megrendelő köteles a megadott elérhetőségei változását a Vállalkozónak bejelenteni.
- 11.2. A Vállalkozó hírlevelet vagy reklámüzenetet a Megrendelő külön, kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül nem küld.

12. Záró rendelkezések

- 12.1. **Módosítás.** A Vállalkozó jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosított ÁSZF a weboldalon való közzététellel lép hatályba, és kizárólag a hatálybalépését követően kötött Szerződésekre alkalmazandó. A már megkötött Szerződésekre a megkötésük időpontjában hatályos ÁSZF irányadó.
- 12.2. **Részleges érvénytelenség.** Ha az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti; a felek az érvénytelen rendelkezés helyett a jogszabályok által megengedett, a célhoz legközelebb álló rendelkezést alkalmazzák.
- 12.3. **Irányadó jog.** A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Fogyasztó a lakóhelye szerinti állam kötelező fogyasztóvédelmi szabályai által nyújtott védelmet ez nem érinti.
- 12.4. **Elfogadás.** A Megrendelő a Szerződés aláírásával, illetve az ajánlat elfogadásával nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF-et, az elállási tájékoztatót és az adatkezelési tájékoztatót megismerte. Az ajánlatkérő úrlapon a Megrendelő külön jelölőnégyzettel jelzi, hogy az ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót megismerte.
- 12.5. Az ÁSZF hatálya: [dátum]-tól visszavonásig. Verzió: 1.0.

A melléklet – Tájékoztató a Fogyasztó elállási és felmondási jogáról

Elállási (felmondási) jog

Ön a szerződéstől **14 napon belül, indokolás nélkül** elállhat (felmondhatja azt), ha a szerződés megkötésére az Ön otthonában vagy a Vállalkozó üzlethelyiségén kívül más helyen került sor.

Az elállási (felmondási) határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Elállási (felmondási) jogának gyakorlásához Önnek egyértelmű nyilatkozatban (például postán vagy e-mailben megküldött levél útján) kell tájékoztatnia a Vállalkozót az elállási (felmondási) szándékáról. Ennek érdekében felhasználhatja a mellékelt minta elállási nyilatkozatot is, de ez nem kötelező.

Az elállási (felmondási) határidő betartottnak minősül, ha az elállásra (felmondásra) vonatkozó nyilatkozatát a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi.

Az elállás (felmondás) joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől (felmondja azt), a Vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti az Öntől kapott valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítésre az eredeti ügyletben használt fizetési móddal kerül sor, kivéve, ha Ön kifejezetten más fizetési módhoz járul hozzá; a visszatérítés Önt további költséggel nem terheli.

Ha Ön kifejezetten kérte, hogy a munka a 14 napos határidő lejárta előtt kezdődjön meg, és ezt követően él elállási (felmondási) jogával, az elállási (felmondási) nyilatkozat közléséig teljesített szolgáltatás arányos ellenértékét köteles megfizetni a Vállalkozónak.

Ha a szolgáltatás a 14 napos határidő lejárta előtt – az Ön előzetes, kifejezett beleegyezésével, és azzal a tudomásulvétellel, hogy a teljes teljesítés után elveszíti elállási jogát – teljes egészében teljesült, elállási (felmondási) jogát elveszíti.

Panaszkezelés, jogérvényesítés: lásd az ÁSZF 10. pontját.

B melléklet – Minta elállási (felmondási) nyilatkozat

(Csak akkor töltse ki és küldje vissza ezt a nyilatkozatot, ha el kíván állni a szerződéstől (el kívánja azt mondani). A nyilatkozat mintája a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletében foglalt minta alapján készült.)

Címzett	[Cégnév / Egyéni vállalkozó neve], [Irányítószám, Város, Utca, Házszám], [E-mail cím]
Nyilatkozat	Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási (felmondási) jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
A munka megnevezése / helyszíne	
A szerződés megkötésének időpontja	
A fogyasztó neve	
A fogyasztó címe	
A fogyasztó aláírása (kizárólag papír alapú nyilatkozat esetén)	
Kelt	

C melléklet – Szavatossági és jótállási tájékoztató (Fogyasztók részére)

Milyen esetben élhet kellékszavatossági jogával?

Ha a Vállalkozó hibásan teljesít, Ön a Vállalkozóval szemben a Ptk. szabályai szerint kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt? Választása szerint kijavítást kérhet, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy a Vállalkozónak a másik igényhez képest aránytalan többletköltséget okozna; kérhet árszállítást; a hibát a Vállalkozó költségére maga javíthatja vagy mással javíttathatja; illetve elállhat a szerződéstől. Kisebb jelentőségű hiba miatt elállásnak nincs helye. Választott jogáról másakra is áttérhet, az áttéréssel okozott költséget azonban – ha az áttérésre nem a Vállalkozó adott okot – Ön viseli.

Milyen határidőben érvényesítheti igényét? A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül. A hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölnie kell; a felfedezéstől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölnie kell tekinteni.

Kivel szemben érvényesítheti? A Vállalkozóval szemben, az ÁSZF 2. pontja szerinti elérhetőségeken.

Önkéntes jótállás. A Vállalkozó az elvégzett munkára az ÁSZF 7.3. pontja szerinti jótállást vállal. A jótállási kizárásokat az ÁSZF 7.5. pontja tartalmazza. A jótállás Önt jogszabályból eredő jogaiban (így a kellékszavatossági jogaiban) nem korlátozza.

Hiba bejelentése: [E-mail cím], [Telefonszám]. Kérjük, csatoljon fényképet és a hiba rövid leírását.

II. rész – Adatkezelési tájékoztató (GDPR)

1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő	[Cégnév / Egyéni vállalkozó neve]
Székhely	[Irányítószám, Város, Utca, Házszám]
Adószám / nyilvántartási szám	[Adószám] / [Nyilvántartási szám]
Kapcsolat adatvédelmi ügyekben	[E-mail cím], [Telefonszám]
Adatvédelmi tisztviselő	Az adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kinevezni, ezért nem működtet ilyet.
Weboldal	[weboldal címe]

2. Az adatkezelés alapelvei

Az adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen és az érintett számára átlátható módon kezeli, azokat csak a meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokra gyűjti, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig tárolja, és megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védi (GDPR 5. cikk). Az adatkezelő automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást nem végez.

3. Az adatkezelések célja, jogalapja, köre és ideje

Az adatkezelő személyes adatokat az alábbi célokból, jogalapokkal és ideig kezel:

Cél	Jogalap	Kezelt adatok	Megőrzési idő
Ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel – az űrlap kitöltése, a helyszíni felmérés egyeztetése, az árajánlat elkészítése	GDPR 6. cikk (1) b): az érintett kérésére a szerződéskötést megelőzően szükséges lépések	Név, e-mail cím, telefonszám, a munka helyszíne (település / cím), a felújítandó ingatlan jellemzői, az űrlapon küldött üzenet	Ha nem jön létre szerződés: az ajánlat érvényességi idejének lejártát, ennek hiányában az ajánlatkérést követő [30] napig
Szerződés teljesítése – a megrendelt munka elvégzése, kapcsolattartás, átadás-átvétel, jótállás	GDPR 6. cikk (1) b): szerződés teljesítése	A fentiek, továbbá a megrendelés tartalma, a munka helyszínének adatai, átvételi jegyzőkönyv, a munka állapotát rögzítő fotók	A szerződés teljesítéséig
Jogi igények érvényesítése és védelme (szavatossági, jótállási, kártérítési igények)	GDPR 6. cikk (1) f): jogos érdek	A szerződéshez, teljesítéshez, hibabejelentéshez kapcsolódó adatok	A teljesítéstől számított [5] évig (Ptk. 6:22. § szerinti általános elévülési idő)
Számlázás, számviteli bizonylatmegőrzés	GDPR 6. cikk (1) c): jogi kötelezettség (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény)	Számlázási név, cím, adószám (ha van), a számla tartalma	A számviteli törvény szerint 8 évig

Cél	Jogalap	Kezelt adatok	Megőrzési idő
Fogyasztói panasz kezelése	GDPR 6. cikk (1) c): jogi kötelezettség (Fgytv. 17/A. §)	Név, lakcím, a panasz tartalma, a jegyzőkönyv és a válasz	3 évig
A weboldal üzemeltetése, biztonsága (naplófájlok)	GDPR 6. cikk (1) f): jogos érdek (a weboldal biztonságos működtetése)	IP-cím, a látogatás időpontja, böngésző- és eszközadatok, a megtekintett oldal	A tárhelyszolgáltató szabályzata szerint [időtartam]
Visszaélések, spam és automatizált (robot) használat elleni védelem – az ajánlatkérő űrlap védelme a Google reCAPTCHA szolgáltatással	GDPR 6. cikk (1) f): jogos érdek (az űrlap és a weboldal védelme a visszaéléssel szemben). [Ha a szolgáltatás a végberendezésen sűtít helyez el vagy az ott tárolt információt olvassa, ehhez az Eht. 155. § (4) bekezdése szerint az érintett előzetes hozzájárulása is szükséges lehet.]	IP-cím, böngésző- és eszközadatok (pl. böngésző típusa, képernyőfelbontás, nyelv), az oldalon végzett interakciók (pl. egérmozgás, görgetés), a látogatás időpontja, a reCAPTCHA által elhelyezett sűti	A Google szolgáltatási feltételei szerint; az adatkezelő az eredményt (érvényes / érvénytelen kérés) nem tárolja
Referenciaképek közzététele a weboldalon	GDPR 6. cikk (1) a): az érintett írásbeli hozzájárulása	A munkáról készült fotók; név csak külön hozzájárulással	A hozzájárulás visszavonásáig

Árkalkulátor és színtervező. [Az árkalkulátor és a színtervező a megadott értékeket (pl. méretek, színválasztás) az érintett böngészőjében dolgozza fel, azokat az adatkezelő nem tárolja, és nem tekinthető személyes adatok kezelésének, amennyiben az eredményt az érintett nem küldi el az ajánlatkérő űrlapon keresztül. Ha az eredmény az űrlappal együtt elküldésre kerül, annak kezelésére az „Ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel” sor szabályai vonatkoznak.]

reCAPTCHA. Az ajánlatkérő űrlap védelmére a weboldal a Google reCAPTCHA szolgáltatást használja, amely az űrlap használata során a látogató eszközéről technikai adatokat és az interakciók jellemzőit elemzi annak megállapítására, hogy a kérést ember vagy robot küldte. A szolgáltatást a Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; illetve a Google LLC, USA) nyújtja az adatkezelő megbízásából, az adatkezelő által adott utasítások szerint, adatfeldolgozóként; az adatkezelés szabályait a Google Cloud Adatfeldolgozási Kiegészítése és a reCAPTCHA szolgáltatás-specifikus feltételei tartalmazzák. A Google adatkezelési tájékoztatója: policies.google.com/privacy. A reCAPTCHA jelvény (badge) a weboldalon rejtett lehet; ez az adatkezelést és a tájékoztatási kötelezettséget nem érinti.

Sűtik (cookie-k). [A weboldal a reCAPTCHA működéséhez szükséges technikai adatokon és sűtikon kívül nem használ analitikai, marketing vagy követő sűtiket. / Ha a weboldal analitikai vagy marketing sűtiket is használ, ezekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges, amelyet a weboldalon megjelenő sűtibeállítás kér, és a sűtik céljait, időtartamát külön tájékoztatóban kell ismertetni.] [A reCAPTCHA sűtije / böngészőben tárolt adata hozzájárulást igényelhet; ennek szükségességét az adatkezelő a hatályos jogszabályok és hatósági gyakorlat alapján felülvizsgálja.]

Hírlevél, direkt marketing. Az adatkezelő hírlevelet vagy reklámüzenetet az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül nem küld, és a személyes adatokat marketing célból harmadik félnek nem adja át.

4. Adatfeldolgozók és adattovábbítás

Az adatkezelő a weboldal és a levelezés működtetéséhez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Adatfeldolgozó	Tevékenység	Elérhetőség / székhely
[Tárhelyszolgáltató, pl. GitHub Pages / Netlify / AWS]	A weboldal tárhelyének biztosítása	[székhely, adatvédelmi tájékoztató elérhetősége]
EmailJS	Az ajánlatkérő űrlap tartalmának e-mailben történő továbbítása	[székhely, adatvédelmi tájékoztató elérhetősége]
Google Ireland Limited / Google LLC	Az ajánlatkérő űrlap védelme (reCAPTCHA)	Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; policies.google.com/privacy
[E-mail szolgáltató, pl. Gmail / Google]	Levelezés, a beérkezett üzenetek tárolása	[székhely, adatvédelmi tájékoztató elérhetősége]
[Könyvelő / számlázóprogram neve]	Számviteli és számlázási feladatok	[székhely, elérhetőség]

Az adatfeldolgozók egy része az Európai Gazdasági Térségen kívüli országban (különösen az Amerikai Egyesült Államokban) is kezelhet adatokat. Ilyen esetben az adattovábbítás a GDPR V. fejezete szerint, megfelelő garanciák mellett – az Európai Bizottság megfelelőségi határozata vagy általános szerződési feltételek (SCC) alapján – történik. **[A tényleges garanciák ellenőrzendők a szolgáltatók aktuális adatvédelmi dokumentumai alapján.]**

A személyes adatokat az adatkezelő kizárólag jogszabályi kötelezettség esetén (pl. hatósági megkeresés) adja át harmadik személynek.

5. Adatbiztonság

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal és törlés ellen. A weboldal titkosított (HTTPS) kapcsolaton érhető el; az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá **[jelszóval védett eszközökön és fiókokban]**. Adatvédelmi incidens esetén az adatkezelő a GDPR 33–34. cikke szerint jár el: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül értesíti, ha az incidens kockázattal jár, magas kockázat esetén pedig az érintetteket is tájékoztatja.

6. Az érintett jogai

Az érintett az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein az alábbi jogokat gyakorolhatja:

- **hozzáférés** (GDPR 15. cikk): tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e személyes adatait, és másolatot kérhet azokról;
- **helyesbítés** (16. cikk): kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, hiányos adatai kiegészítését;
- **törlés** (17. cikk): kérheti adatai törlését, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak (a jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelés kivételével);
- **korlátozás** (18. cikk): kérheti az adatkezelés korlátozását a jogszabályban meghatározott esetekben;
- **adathordozhatóság** (20. cikk): a hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló, automatizált adatkezelés esetén kérheti adatai tagolt, széles körben használt formátumban történő átadását;
- **tiltakozás** (21. cikk): a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozhat;
- **a hozzájárulás visszavonása**: a hozzájáruláson alapuló adatkezelésnél a hozzájárulást bármikor visszavonhatja; a visszavonás a korábbi adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Az adatkezelő a kérelemről legkésőbb a kézhezvételtől számított **egy hónapon** belül tájékoztatja az érintettet; szükség esetén, a kérelem összetettsége vagy a kérelmek száma miatt ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható (GDPR 12. cikk (3) bek.). A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve a

kirívóan megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket.

7. Jogorvoslat

Ha az érintett megítélése szerint személyes adatai kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit, panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)	Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; honlap: www.naih.hu
Bírószági jogérvényesítés	Az érintett jogainak megsértése esetén – választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes – bírósághoz is fordulhat (Infotv. 22. §).

Hatály, módosítás. Jelen Adatkezelési tájékoztató [dátum]-tól hatályos. Az adatkezelő a tájékoztatót módosíthatja; a módosításról a weboldalon tájékoztatást ad.